



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª Vara Cível e Empresarial de Belém

0844545-91.2024.8.14.0301

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: DEIVISON CRISTIAN DA CONCEICAO VENANCIO

Nome: DEIVISON CRISTIAN DA CONCEICAO VENANCIO

Endereço: Rua Presidente Getúlio Vargas, 30, Tapanã (Icoaraci), BELÉM - PA - CEP: 66825-060

REU: BANCO VOTORANTIM

Nome: BANCO VOTORANTIM

Endereço: ACF Shopping Center Morumbi - Av Roque Petroni Jr., 1089,Lazer,Lj13, AV Roque Petroni Júnior 1089 Piso Lazer Loja 13, Vila Gertrudes, SÃO PAULO - SP - CEP: 04707-970

DECISÃO - MANDADO

VISTOS.

Cuidam os autos de AÇÃO REVISIONAL ajuizada por DEIVISON CRISTIAN DA CONCEICAO VENANCIO em face de BANCO VOTORANTIM, em cujo bojo pretende a revisão e declaração de nulidade de cláusulas abusivas do contrato de financiamento bancário.

Na consulta realizada por este Juízo junto ao sistema processual PJe, foi localizada a Ação de Busca e Apreensão nº 0842971-33.2024.8.14.0301, em trâmite na 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, proposta anteriormente, em cujo bojo foi apresentada contestação contendo **os mesmos fundamentos** jurídicos da revisional.

É o relatório. PASSO A DECIDIR.

Cediço que as ações de busca e apreensão e revisional, **em regra**, não são conexas, conforme jurisprudência dominante.

Não obstante, este entendimento não se aplica ao caso em testilha, porquanto há evidente prejudicialidade entre as ações, em razão da identidade plena entre a petição inicial da revisional e a contestação da busca e apreensão, sendo que a decisão prolatada em uma decidirá diretamente a lide da outra.

Veja-se. Tanto na exordial da revisional quanto na contestação da busca e apreensão, o devedor fiduciário alega as mesmas testes jurídicas: abusividade dos juros remuneratórios, a capitalização indevida de juros, a cobrança de ilegal de taxas não contratadas e de comissão de permanência.

Portanto, a decisão que reconhecer ou não a abusividade das cláusulas contratuais terá efeito jurídico tanto na revisional quanto na busca e apreensão, pois as petições do devedor são idênticas, tanto assim que o próprio consumidor suscitou preliminar de conexão no bojo da ação de busca e apreensão.

Ou seja, o julgamento procedente de uma ação importará, necessariamente, na improcedência da outra, de modo que devem ser julgadas em conjunto, sob pena de grave risco de decisões conflitantes ou contraditórias, de forma a atrair a regra contida no §3º do art. 55 do CPC, *in verbis*:

Art. 55. [...]

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles

No julgamento do REsp nº 1.221.941 – RJ, o Ministro Relator LUIS FELIPE SALOMÃO assentou em seu voto:

“No julgamento do REsp n. 1.001.820RJ, DJe 2952012, esta Quarta Turma já assentou:

A conexão ou a continência, por decorrência da identidade da causa de pedir ou do pedido, tornam convenientes o julgamento conjunto, não só por medida de economia processual, mas também para evitar a possibilidade de prolação de decisões contraditórias, que trariam desprestígio à Justiça:

Dá-se a conexão, como informa o art. 103 do CPC, quando duas ou mais causas tiverem objeto (pedido) **ou causa de pedir (seja esta a próxima ou a remota)** comuns. Por sua vez, existirá continência (art. 104) entre duas ou mais ações, desde que haja identidade quanto às partes e à causa de pedir, sendo ademais, o objeto de uma mais amplo que o da(s) outra(s), abrangendo-o(s). (...) Em ambos os casos, diante da identidade de causa de pedir ou de pedido, verifica-se a afinidade existente entre as ações, que conduzirá ao julgamento do mesmo tema (ao menos em parte) mais de uma vez. Precisamente aí está o fundamento da reunião de processos determinada pela conexão ou pela continência: evitar a coexistência de decisões contraditórias e dar maior eficiência à atividade processual (princípio da economia processual) - já que, diante da existência de questões comuns nas causas, será possível, muitas vezes, aproveitar atos de um processo em outro, reduzindo custos e tempo em ambos.”.

O legislador estabeleceu, através do art. 286, I e III do CPC, regra de prevenção para situações em que o processo deva ser distribuído por dependência ao mesmo Juízo quando se relacionarem por conexão ou *quando exigir o necessário julgamento conjunto a se evitar decisões conflitantes*.

Vejamos:

Art. 286. **Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:**

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

[...]

III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do [art. 55, § 3º](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art55%C2%A73) [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art55%C2%A73], ao juízo prevento.

Tal medida atende ao melhor interesse das partes, bem como prestigia os Princípios da Eficiência e Economicidade, bem como do Juiz Natural, na medida em que reúne as ações com o Juízo que primeiramente conheceu da matéria e, portanto, detém melhores condições de oferecer a prestação jurisdicional.

Verifico que a ação de Busca e Apreensão nº 0842971-33.2024.8.14.0301 foi primeiramente distribuída, em 20/05/2024, de sorte que o Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital é o prevento para apreciar também o presente feito.

ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, pautada pela Celeridade processual, ante a necessidade de reunião para decisão conjuntam, na forma do art. 55, §3º do CPC, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo para julgar e processar o presente feito e, com fulcro no art. 64, §3º do CPC, determino a imediata REMESSA DOS AUTOS ao Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital, por ser prevento, nos termos do art. 286, III do CPC.

Int., dil. e cumpra-se, com as baixas legais.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

DIANA CRISTINA FERREIRA DA CUNHA

Juiz(a) da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém

HM

SERVIRÁ A PRESENTE, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO (PROVIMENTO Nº 003/2009 - CJRMB).